

Paljuräägitud ja -oodatud elatisabi



Joanna Karu

laste ja pere osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

1. jaanuarist 2017 tagatakse igale lapsele, kelle kasuks on kohtulahendiga elatis välja mõistetud ning kellele lahuselav vanem elatist ei maksa, igakuine ülalpidamine kuni 100 euro ulatuses.

Üksikvanemaga kasvavaid lapsi kimbutab vaesusesse ning materiaalsesse ilmajäetusse langemise oht. 2014. aastal elas meil suhtelises vaesuses 40% ja absoluutses vaesuses 16% üksikvanemaga leibkondadest.

Kõik sotsiaal- või lastekaitsetöötajad on kokku puutunud lapsele elatist raha maksmise vaidlustega, pahatihti kujuneb elatise maksmata jätmise lapse kasvatamise keskseks küsimuseks.

Üksikvanemaga pere toimetuleku toetamine on oluline vaesuse vastu võitlemisel, teisalt aitab riiklik elatisabi maandada pingeid lapsevanemate vahel. Igal juhul on elatisabi oluline meede üksikvanemaga kasvavate laste abistamisel ja kohalikud omavalitsused peavad oskama elatisabi saamise eeldusi ja tingimusi sihtgruppi kuuluvatele peredele selgitada.

Elatisabi maksmise kord

Elatisabi fond hakkab tööle 1. jaanuaril 2017 ning igale lapsele, kelle kasuks on kohtulahendiga elatis välja mõistetud ning kellele lahuselav vanem täitemenetluse raames elatist ei maksa, tagatakse igakuine ülalpidamine kuni 100 euro ulatuses. Elatisabi makstakse kuni

lapse 18aastaseks saamiseni; kui laps jätkab õpinguid, siis kuni 21aastaseks saamiseni.

Kui kohtulahendiga lapse kasuks välja mõistetud elatis on väiksem kui 100 eurot, siis on ka elatisabi maksimummääraks kohtulahendiga väljamõistetu. Kui võlgnikult on lapsele ühes kuus kuigipalju elatist laekunud, maksab riik elatisabina just selle summa, mis on elatise maksimummäär ja lapsele laekunud elatise vahe. Näiteks kui kohtulahendiga on lapsele välja mõistetud igakuine elatis 215 eurot ning võlgnikult elatist ei laekunud, maksab riik elatisabina 100 eurot. Kui aga ühes kuus laekus 50 eurot, maksab riik elatisabina juurde 50 eurot (100 eurot – 50 eurot). Kui kohtulahendiga on lapsele välja mõistetud igakuine elatis 70 eurot ning kui võlgnikult ühes kuus elatist ei laeku, maksab riik elatisabina 70 eurot ja kui ühes kuus laekus võlgnikult 30 eurot, on riiklik elatisabi 40 eurot (70 eurot – 30 eurot).

Riiklikku elatisabi makstakse alati tagasiulatuvalt, iga elatise arvestusperioodile järgneva kuu 5. kuupäevaks. Seega on nii, et kui aprillikuu eest vanemalt väljamõistetud elatist vähemalt 100 euro ulatuses ei laekunud,

saab laps riikliku elatisabi väljamakse hiljemalt 5. mail.

Elatisabi saamise eelduseks on kohtulahend, millega on lapsele elatis välja mõistetud. Elatise kohtulahendit on võimalik saada kahel moel: esitada www.e-toimik.ee kaudu elatise maksekäsk või esitada hagiavaldus lapse elukohajärgsesse maakohtusse. Mõlemal juhul on elatise menetlus riigilõivuvaba.

Selleks, et näiteks lapse isa vastu elatise nõudega kohtusse pöörduda, on vaja, et lapse sünnitunnistusele oleks tehtud isakanne, vastasel korral tuleb elatise nõue kohtule esitada koos isaduse tuvastamise avaldusega. Seega võib igakuise elatisabi saamine motiveerida emasid isaduse tuvastamise avaldusi esitama. Üksikvanema toetus on kõigest 19,18 eurot kuus ehk oluliselt väiksem kui elatisabina makstav 100 eurot.

Teiseks eelduseks elatisabi saamisel on see, et elatise kohtulahendi alusel algatatud täitemenetlus on kestnud vähemalt neli kuud. Kui lapse elatise asjas on täitemenetlus alustatud juba enne elatisabi regulatsiooni rakendumist ning see täitemenetlus on kestnud juba vähemalt neli kuud, hakatakse elatisabi maksmakohe, kui ühes kuus ei ole vähemalt 100 eurot võlgnikult lapsele laekunud.

Uute täiteasjade puhul on oluline, et kohtutäitur rakendaks võlgniku suhtes vajadusel kõiki seadusest tulenevaid sunnimeetmeid (nt on tal õigus arestida arvelduskonto või võlgniku vara, ära võtta juhiloa), kuid võlgnikule on tagatud ka võimalus täita vabatahtlikult oma ülalpidamiskohustust.

Riiklikku elatisabi hakatakse maksmaks üksnes siis, kui pärast nelja kuud kestnud täitemenetlust on tõenäoline, et võlgnik ei hakka nõuetekohaselt elatist tasuma. Sotsiaalkindlustusamet hakkab kohe lapsele makstud elatisabi võlgnikult tagasi nõudma, seega ei ole võlgnik võlgu enam mitte üksnes lapsele, vaid ka riigile.

Elatisabi on lihtne taotleda

Elatisabi taotlemine on tehtud võimalikult lihtsaks. Elatisabi taotlusega tuleb pöörduda elatise asjas täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole, kes edastab kõik vajalikud andmed elatisabi väljamaksvale asutusele (Sotsiaalkindlustusametile). Seega ei pea vanem suhtlema mitme ametiasutustega, esitama eri tõendeid ja väljavõtteid võlgnikult elatise laekumise kohta, kogu elatisabi maksmist puudutav suhtlus käib riigi ja kohtutäituri vahel. Bürookraatia minimeerimine aitab elatisrahal võimalikult kiiresti abivajajateni jõuda.

Elatisabi makstakse ka juhul, kui lapse nimel taotleb elatisabi eestkostja (nt lapse vanaema või kohalik omavalitsus), kui isik või omavalitsus on lapsele eestkostjaks määratud. Kui lapse vanem(ad) ülalpidamiskohustust ei täida, on kohaliku omavalitsuse kui lapse esindaja ülesanne nõuda lapse ülalpidamist kohtu kaudu, seda vajadusel ka lapse mõlema vanema suhtes (kui mõlema vanema hooldusõigus on piiratud või ära võetud).

Juhul kui lapse vanem(ad) kohtulahendi alusel ka täitemenetluse raames ülalpidamiskohustust ei täida, on kohalikul omavalitsusel õigus esitada kohtutäiturile avaldus elatisabi saamiseks. Riik peab lapsi kohtlema võrdselt, seega ei saa riiklikul ülalpidamisel olevaid lapsi välja jätta elatisabi saama õigustatud isikute ringist.

Kuna riik nõuab makstud elatisabi võlgnikult tagasi, ei ole elatisabi tavaline perehüvitis või sotsiaaltoetus. Lapse elatise nõue läheb riigile üle ja võlgnik ei vabane oma kohustuse täitmisest.

Lahus elavad vanemad ei maksa lapsele elatist erinevatel põhjustel. Mõnel võlgnikul polegi sissetulekut, osa hoiab elatise maksmisest tahtlikult kõrvale. Laps ei tohi kannatada vanemate konfliktide tõttu. Vanemad mõistavad tihti liiga hilja, et nad on oma käitumisega

põhjustanud lapsele pöördumatu kahju. Kõik lapsed ei saa näiteks käia huviringis või klassiekskursioonil, veel hullem on, kui lapsel ei ole tülide tõttu oma teise vanemaga lähedast suhet tekkinudki.

Otuline osa sissetulekust

Kuigi maksimaalne elatisabi on 100 eurot lapse kohta kuus, on see siiski märkimisväärne osa paljude leibkondade sissetulekust. Näiteks juhul, kui lapsi kasvatav vanem on leibkonna ainus töөлkäija ning tema kuusissetulek on 400 eurot, kasvavad elatisabi lisandudes sissetulekud 25%.

Elatisabi suuruse määras kindlaks Vabariigi

Valitsus ja tulevikus on võimalik elatisabi suurendada. Elatisabi fondi rakendumine peaks leevendama üksikvanemaga peres elavate laste vaesust ja vähendama elatise mittemaksmisest tulenevaid vanematevahelisi pingeid. Mõlemal juhul oleme aidanud last, taganud talle parema lapsepõlve ning andnud kindlama tulevikväljavaate. Elatisabi peab jõudma kõikide lasteni, kellele vanem ülalpidamist ei maksa ning teadmatuse tõttu ei tohi ükski laps elatisabist ilma jääda. Loodame, et sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad teavitavad sihtgruppi kuuluvaid peresid elatisabi saamise võimalusest ning vajadusel ka motiveerivad elatisabi taotlema. **S**